



PUTUSAN

Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

B. ROSENTY KRISTINA SIMAREMARE, S.H., C.N. dan ALAMSYAH HAMONANGAN SINURAT, S.H., M.H., selaku Tim Kurator MUHAMMAD D. AMINULLAH (Dalam Pailit), berkantor di Kantor Hukum Sinurat-Simaremare & Partners, Komplek Perkantoran Pulo Mas, Blok I, Nomor 12, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Stevanus Mbo'e, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Jimmy & Associates, berkantor di Gedung LMPP, Lantai 1, Jalan K.H. Wahid Hasyim, Nomor 10, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2025;
Pemohon Kasasi;

terhadap:

RUGAIYA USMAN alias UGA USMAN, bertempat tinggal di Jalan Palem Kartika, Nomor 21, RT 001, RW 002, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dwi Laksono Setyowibowo, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum JW & Partners, berkantor di Talavera Office Park, Jalan TB. Simatupang, Kaveling 22-26, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2025;
Termohon Kasasi;

Dan:

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG**, yang diwakili oleh Kepala Kanwil DJKN DKI Jakarta, a.n. Menteri Keuangan, Dodok Dwi Handoko, berkedudukan di Jalan Prajurit KKO Usman Harun (d.h. Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun, Nomor 10), Daerah Khusus Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Partolo, Kepala KPKNL Jakarta V, dan kawan-kawan, berkantor di Prajurit KKO Usman Harun, Nomor 10, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2025;
2. **KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA JAKARTA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Dr. Sumarno, Nomor 14, RT 3, RW 8, Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Jakarta;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah Penggugat yang beriktikad baik dan dilindungi undang-undang;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah dan satu-satunya pemilik SHM Nomor 2541/Cilangkap dan wajib dilindungi oleh undang-undang;
4. Menyatakan batal dan tidak sah SHM Nomor 2541/Cilangkap, a.n. Muhammad D. Aminullah (Dalam Pailit);

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



5. Menyatakan batal dan tidak sah perbuatan Tergugat I yang memasukan SHM Nomor 2541/Cilangkap, a.n. Muhammad D. Aminullah (Dalam Pailit) ke dalam harta pailit yang penerbitannya didasarkan pada Akta Hibah Nomor 394/2019 dan dokumen-dokumen dan/atau akta-akta pendukung lainnya yang telah dinyatakan palsu berdasarkan Putusan Pidana Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim;
6. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut sita umum atas objek tanah SHM Nomor 2541/Cilangkap, a.n. Muhammad D. Aminullah (Dalam Pailit) dari dalam harta pailit;
7. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan/mencoret dari daftar harta pailit SHM Nomor 2541/Cilangkap, a.n. Uga Usman milik Penggugat;
8. Memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan seluruh lelang SHM Nomor 2541/Cilangkap, a.n. Uga Usman;
9. Menghukum Tergugat III untuk mengeluarkan/mencoret (roya) SHM Nomor 2541/Cilangkap, a.n. Muhammad D. Aminullah (dalam Pailit) dari buku tanah/warkah dimaksud;
10. Memerintahkan Tergugat III untuk menerbitkan SHM Nomor 2541/Cilangkap, a.n. Uga Usman dan mencatat pendaftaran atas penerbitan sertifikat dimaksud ke dalam buku tanah/warkah dimaksud;
11. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Para Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut, Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- A. Eksepsi *ne bis in idem*;
- B. Eksepsi *error in persona*:
 - Penggugat tidak memiliki *legal standing*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dengan tidak menarik pihak yang memiliki urgensi dan kepentingan dalam gugatannya;

C. Eksepsi gugatan *error in objecto*;

Eksepsi Tergugat II:

- Eksepsi gugatan Penggugat kepada Tergugat II salah alamat (*exceptio error in persona*);

Bahwa terhadap permohonan kepailitan (gugatan lain-lain) tersebut oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 192/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 30 Oktober 2025, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan lain-lain Penggugat tersebut sebagian;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pihak yang beriktikad baik dan dilindungi undang-undang;
3. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Cilangkap, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur seluas 1.323 m² (seribu tiga ratus dua puluh tiga meter persegi), sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap;
4. Menyatakan batal dan tidak sah perbuatan Tergugat I yang memasukkan tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap ke dalam daftar harta pailit Muhammad D. Aminullah (Dalam Pailit);
5. Memerintahkan Tergugat I untuk mengangkat sita umum tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap dari dalam harta pailit;
6. Menghukum Tergugat I untuk mengeluarkan/mencoret dari daftar harta pailit tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap;
7. Memerintahkan Tergugat III untuk mengeluarkan atau mencoret (roya) Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap dalam buku tanah hak tanggungan Tergugat III;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 30 Oktober 2025, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Oktober 2025 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2025 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 89 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2025/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 November 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 192/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 30 November 2025;
- dan selanjutnya mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi semula Tergugat 1 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat *ne bis in idem*;
3. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 November 2025 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 5 November 2025 dan kontra memori tanggal 17 November 2025 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 73/Pid.B/2024/PN Jkt.Tim tidak membatalkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap, atas nama Muhammad D. Aminullah, karena hanya menilai dari aspek hukum pidana saja, namun pada putusan tersebut terbukti ditemukan adanya kecacatan dalam proses balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap dari atas nama Uga Usman menjadi atas nama Muhammad D. Aminullah, khususnya dalam penerbitan Akta Hibah Nomor 394/2019/Notaris/PPAT H. Kristiawan Dwi Putranto, yang menjadi dasar

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses balik namanya, sehingga sudah tepat pertimbangan *Judex Facti* terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap atas nama Muhammad D. Aminullah tidak mempunyai kekuatan hukum dan Penggugat merupakan pemilik sah dari sebidang tanah sebagaimana dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 2541/Cilangkap tersebut;

Bahwa terhadap alasan *ne bis in idem* terhadap perkara *a quo* juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena selain perkara kepailitan tidak mengenal *ne bis in idem*, ternyata dalam perkara *a quo* pihaknya juga berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 36/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2025/PN Niaga Jkt.Pst *juncto* Nomor 192/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 30 Oktober 2025, dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi B. ROSENTY KRISTINA SIMAREMARE, S.H., C.N. dan ALAMSYAH HAMONANGAN SINURAT, S.H., M.H., selaku Tim Kurator MUHAMMAD D. AMINULLAH (Dalam Pailit) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **B. ROSENTY KRISTINA SIMAREMARE, S.H., C.N. dan ALAMSYAH HAMONANGAN SINURAT, S.H., M.H., selaku Tim Kurator MUHAMMAD D. AMINULLAH (Dalam Pailit)** tersebut;

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 April 2026 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi Kasasi | : <u>Rp3.980.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp4.000.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Perdata Khusus

Ditandatangani secara elektronik

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP: 19621220 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 227 K/Pdt.Sus-Pailit/2026